

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 630/2537

นาย อ่อน รัศมี จุ่ม

โจทก์

นาย ไพศาล เปี่ยมระ ลี กัปพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตจากส.ผู้
จัดการห้างจำเลยที่ 2 ออกไปจากสำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ 2 เพื่อทำธุรกิจให้กับ
จำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 จึงได้นำรถยนต์ออกไปใช้งานในวันนั้นจำเลยที่ 1 ได้เอา
รถยนต์พาภรรยาและบุตรไปแวะเยี่ยมบิดาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย และขา
กลับจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์ไปชนรถจักรยานยนต์ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บก็ถือว่า
จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบ
ในความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งมีนายสุจินต์
พฤทธิธาดา เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน น-7087 ลพบุรีเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2529 เวลา 16 นาฬิกา
จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปตามถนนคันคลองชลประทานคลองระพีพัฒน์ใน
ทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 ขับรถประมาทโดยขับเร็วและล้ำเส้นแบ่ง
กึ่งกลางถนนเข้ามาในทางรถสวน เป็นเหตุให้ชนรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน
สระบุรี ข-6417 ซึ่งมีนายเจริญ พูนเทียบรัตน์ เป็นคนขับสวนทางมาและมีโจทก์นั่ง

ซ้อนท้ายทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติงานในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนน-7087 ลพบุรี ออกไปเที่ยวส่วนตัว การกระทำละเมิดมิได้กระทำในทางการที่จ้าง จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 226,773 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้แย้งกันในชั้นนี้ฟังเป็นยุติได้ว่า ในเวลาเกิดเหตุตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกจ้างมีตำแหน่งเป็นพนักงานขับรถของจำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน น-7087 ลพบุรี ของจำเลยที่ 2 ไปชนรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน สระบุรี ข-6417 ซึ่งนายเจริญ พูลเทียบรัตน์ เป็นผู้ขับ โดยความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บต้องถูกตัดขาข้างซ้ายคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 อุทธรณ์เพียงคนเดียว ส่วนจำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ คดีสำหรับจำเลยที่ 1 จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 มีเพียงว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 อันจะทำให้จำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 หรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยที่ 2 จะนำสืบต่อสู้คดีว่าจ้างจำเลยที่ 2 ไปเปิด

สำนักงานสาขาขายรถยนต์อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสมเกียรติ ออ
สกุลพนักงานขายของจำเลยที่ 2 เป็นผู้ควบคุมโชว์รูมดังกล่าวและจำเลยที่ 1 เป็น
พนักงานขับรถยนต์ของจำเลยที่ 2 ประจำอยู่สำนักงานสาขาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 แบลอบเอารถยนต์คันเกิดเหตุไปใช้ธุรกิจ
ส่วนตัวโดยฝ่าฝืนระเบียบของห้างจำเลยที่ 2 โดยนายสมเกียรติเบิกความเป็นพยาน
จำเลยที่ 2 ว่านายสมเกียรติเก็บรถยนต์คันเกิดเหตุไว้รวมกับรถยนต์คันใหม่ในห้อง
โชว์รูม ก่อนออกไปทำธุระที่จังหวัดลพบุรีในเช้าวันเกิดเหตุนายสมเกียรติได้ล็อก
กุญแจโชว์รูมไว้แล้ว ตอนบ่ายกลับมาที่สำนักงานจึงทราบว่าจำเลยที่ 1 แบลอบเอา
รถยนต์คันเกิดเหตุไป แต่ตามคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกบุญมี เฮงสุวรรณ
พนักงานสอบสวน พยานโจทก์ประกอบด้วยบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนายสุ
จินต์ พงศ์ธาดาซึ่งเป็นผู้จัดการห้างจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมาย จ.9 ได้ความว่านาย
สุจินต์ได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนว่า ห้างจำเลยที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี ประกอบกิจการจัดสรรขายบ้านและที่ดิน ฯลฯ รถยนต์คันเกิดเหตุเอาไว้ใช้ใน
กิจการของห้างจำเลยที่ 2 โดยไม่มีพนักงานขับรถแต่อย่างใด ผู้ใดมีธุระก็นำ
รถยนต์ออกไปใช้งานเกี่ยวกับห้างโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากนายสุจินต์ในฐานะ
เป็นผู้จัดการห้างจำเลยที่ 2 ก่อนจำเลยที่ 1 เป็นพนักงานของจำเลยที่ 2 มีหน้าที่
ติดต่องานภายนอกตามคำให้การชั้นสอบสวนของนายสุจินต์ฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุคดี
นี้จำเลยที่ 1 ทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ 2 ที่จังหวัดลพบุรี ไม่ได้ทำงานอยู่
กับสาขาของจำเลยที่ 2 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมเกียรติพยานจำเลยเบิก
ความว่า จำเลยที่ 1 แบลอบเอารถยนต์คันเกิดเหตุออกไปจากสำนักงานสาขาของจำเลยที่ 2
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำไปใช้ธุรกิจส่วนตัวโดยผลการรับฟังไม่ได้และข้อเท็จ
จริงตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของนายสุจินต์ดังกล่าวน่าเชื่อว่าวันเกิดเหตุ
จำเลยที่ 1 จะต้องได้รับอนุญาตจากนายสุจินต์ให้นำรถยนต์คันเกิดเหตุออกไปจาก
สำนักงานใหญ่ของจำเลยที่ 2 เพื่อทำธุรกิจให้กับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 จึงได้นำ

รถยนต์ออกไปใช้งาน ดังนั้นแม้หากข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าในวันนั้นจำเลยที่ 1 ได้เอารถยนต์คันเกิดเหตุพาภรรยาและบุตรไปแวะเยี่ยมบิดาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย และขากลับจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์คันเกิดเหตุไปชนรถจักรยานยนต์ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บก็ถือว่าจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 จึงต้องรับผิดชอบในความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 1 ด้วย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(จเร อำนวยการพัฒนา-อุดม มั่งมีดี-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>